



감 사 보 고 서

2024년 제 2차 특정감사

2025. 3.

영화진흥위원회
특정감사반



- 목 차 -

I. 감사 실시 개요	3
1. 감사 실시 근거	3
2. 감사 목적	3
3. 감사 기간 및 장소	3
4. 감사 중점 사항	4
5. 감사방법 및 감사반	4
II. 감사 내용	5
1. 감사 실시 배경	5
2. 사안의 경과	6
3. 감사 진행 과정	8
4. 감사 분야	9
III. 감사 결과	10
1. 감사 실시 배경	10
2. 감사 결과	19
IV. 처분요구서	21

I. 감사 실시 개요

1. 감사 실시 근거

- 영화진흥위원회 정관 제10조의 2(해임요청 등) ② 위원 감사 요청
- 감사업무규정 제4조(감사의 종류) 2 특정감사
- 감사요청서[위원 5인 ***, ***, ***, ***, ***, 2024. 11. 27.. 2024. 12. 5.
이메일 접수]

2. 감사목적

- 이해충돌방지법 위반 위원 징계관련 법률자문 요청일자 의 상이함 확인 조사
- 사무국에서 국정감사에 법률자문 결과서 제출 고의 누락 여부에 관한 사항
- 법률자문 업무 처리 프로세스 및 기록 보관 등 자료관리 시스템 부실 관리
여부
- 기타 본 특정감사에 필요하다고 판단되는 사항 등
- “감사업무규정” 제21조(감사결과 통보)에 의거, 감사 결과를 위원장에 통
보하고, 위원회 및 감사원(공공감사정보시스템)에 보고하고자 함

3. 감사 기간 및 장소

- 감사기간 : 2024. 12. 23. ~ 2025. 3. 6.

- 감사장소 : 영화진흥위원회 감사팀

4. 감사 중점 사항

- 영화진흥위원회 사무국이 2024년 국정감사에서 요청한 법률자문 결과서 제
출을 고의로 누락하거나 은폐했는지 여부

5. 감사방법 및 감사반

- 감사방법 : 서면 및 실지 감사 병행

- 감사반 구성 : 총 2명

(외부) *** 변호사

(내부) 감사팀 실무지원(감사팀원) *** 전문위원

II. 감사 내용

1. 감사 실시 배경

- 2024년 국정감사에서 영화진흥위원회에 더불어민주당 소속 강유정 의원이 ‘이해충돌방지법위반 비상임위원의 징계와 관련’ 하여 법률자문 요청서 및 그에 따른 법률자문 의견서(제출하는 기관에 따라 검토 의견서 또는 법률자문서 등으로 표현하고 있으나 법률자문 요청에 대응하는 의미에서 아래에서는 법률자문 의견서로 통일하도록 하겠습니다)의 제출을 요구하였고, 이후 영화진흥위원회에서 2024. 10. 24. 오전까지 2건의 법률자문 의견서(법무법인 **, 법무법인 ***의 각 법률자문 의견서)만 제출된 사실을 확인하고 나머지 법률자문 의견서(법무법인 **의 법률자문 의견서)의 제출을 요구하면서 위 의견서의 고의 누락 또는 은폐 여부, 영화진흥위원회의 법률자문과 관련한 사무국의 자료관리 시스템의 관리 부실 여부에 대한 지적이 있었음
- 이후 *** 위원을 비롯한 비상임위원 5인이 “법무법인 **과 법무법인 **으로부터 받은 2건의 법률자문 의견서를 *** 전 위원장을 비롯한 사무국에 보고하였음에도 법무법인 **이 제출한 의견서를 국정감사에서 영화진흥위원회가 보유한 문서가 아니라고 한 이유, 법무법인 **에 법률자문 요청서의 ‘요청일/기한 2024. 1. 19.(금)’ 으로 기재되어 있어 위 법률자문요청서

의 요청일이 2024. 1. 19.임에도 2024. 1. 15.로 표기하여 보관한 이유, 법무법인 **이 제출한 의견서를 사무국이 고의로 누락하거나 은닉한 것이 아닌지 여부에 대하여 2024. 11. 27.에 감사요청서(2024. 12. 5. 이메일 접수)를 제출하였음

2. 사안의 경과

일시	주요내용
2022. 1. 4.	▶ A 위원 영화진흥위원회 비상임위원 위촉
2022. 4. 27.	▶ 제9차 위원회 정기회의 개최 (애니메이션 영화 장편제작지원사업 심사결과에 대한 심의·의결)
2022. 5. 19.	▶ 위원회-보조사업자 위 지원사업에 대한 약정 체결
2022. 5. 28.	▶ 보조사업자에게 1차 보조금(5억 6,000만 원 지급) (e나라도움을 통한 보조금 지급)
2022. 8. 1.	▶ 위원회 실무 담당자 국고보조금 집행내역 상시 점검 중 보조사업자가 당초 제출한 집행계획 대비 상이한 내역 확인 및 9인 위원 중 1인인 A 위원과 공동제작 계약을 체결하고, 보조금의 일부(2,000만 원)를 집행하였음을 확인
2022. 9. 28.	▶ 위원회 보조사업자에게 A 위원과 공동제작 사실 및 사유 소명 요청
2022. 12. 12.	▶ 위원회 사업보조금 집행 내역 적정성에 대한 내부 검토 보고
2022. 12. 23.	▶ 외부 법률자문 의뢰(법무법인 **) 영화진흥위원회 위원의 지원사업 심의·의결 후 지원사업 참여, 보조사업자로부터 보조금 수령이 ‘공직자이해충돌방지법’ 저촉 여부 등에 대하여
2023. 1. 17.	▶ 외부 법률자문 의견서 수취(법무법인 **)
2023. 1. 17.	▶ 추가 외부 법률자문 의뢰 (** 변호사) 이전에 수취한 법률자문 의견서가 이해충돌방지법 제12조에 한정하여 검토한 것으로 판단하여 면밀한 법률적 검토를 위하여
2023. 1. 31.	▶ 추가 외부 법률자문 의견서 수취 (** 변호사)
2023. 5. 4.	▶ 사내 변호사 자체 법률검토 영화진흥위원회 위원의 이해충돌방지법상 적용 대상 여부, 해당 위원의 사

	업보조자와 공동제작 계약에 따른 금원의 수취의 직무관련 외부 활동 금지 규정 위반 여부, 사업보조자에 대한 보조금 관련 후속 조치 여부, 해당 위원 의 이해충돌방지법 위반으로 확인된 경우 위원회가 진행하여야 할 후속 조치
2023. 5. 17.	▶ 공직자의 이해충돌방지법 위반에 대한 사실관계 확인 및 후속조치 요청(영화산 업지원팀→감사팀) ▶ 해당 내용 사실관계 확인 등 진행(이해충돌방지담당부서 감사팀)
2023. 6. 29.	- 사업담당자 조사 확인서 및 문답서 작성 실시 - A 위원 간의 명필름 입출거래내역(19,220,000원) 이체 기업은행 확인
2023. 10. 16.	▶ 해당 위원에 대한 감사반 구성 특정감사 개시(감사팀)
2023. 12.	▶ 2022년 애니메이션 영화 장편제작지원작 특정감사 보고서 제출
2023. 12. 21.	▶ 영화진흥위원회 문화체육부장관(영상콘텐츠산업과장)에 ‘이해충돌방지법 위반 위원에 대한 징계요청의 건’ 송부
	(이상 이 사건 특정감사 계기가 된 사건의 특정감사와 관련한 일시)
2024. 1. 15.	▶ 이해충돌방지법 위반 비상임 임원에 대한 징계권한 관련 법률자문 요청 (법무법인 **, 법무법인 **)
2024. 1. 19.	▶ 법무법인 ** 법률자문 의견서 제출 (카카오톡 단체 대화방)
2024. 1. 22.	▶ 법무법인 ** 법률자문 의견서 제출
2024. 1.	▶ 이해충돌방지담당관 *** 사내변호사 위원장 등에 보고
2024. 2. 8.	▶ 이해충돌방지법 위반에 따른 비상임위원 징계처분 절차 등에 관한 법률자 문 요청 (법무법인 **)
2024. 2. 23.	▶ 법무법인 *** 법률자문 의견서 제출
2024. 10. 24.	▶ 2024년 종합국정감사에서 더불어민주당 *** 국회의원 의사진행발언을 통하 여 ‘영진위의 이해충돌방지법 위반 비상임위원회에 대한 징계 권한과 관련 해 법률자문의견서 요청했는데 2건만 제출하고 1건 누락된 것으로 보임. 주 질의 전까지 법무법인별로 의뢰한 상세 내역 및 비용 지급 현황 자료 제출’ 요구하고, 오후 회의 의사진행발언에서 ‘오전에 요청한 자료제출 건 관련, 제출받은 자료가 위원회 내부 시스템의 부실로 제대로 관리되지 않았다고 하는데, 이는 자료 은폐시도이자 국정감사를 방해하는 행위임’ 발언
	▶ 영화진흥위원회 비상임 위원 ***, ***, ***, ***, *** 등 5분 감사요청서 제출 (2024. 12. 5. 이메일 접수) 법무법인 **이 제출한 의견서를 국정감사에서 영화진흥위원회가 보유한 문 서가 아니라고 한 이유 법무법인 **에 법률자문 요청서의 ‘요청일/기한 2024. 1. 19.(금)’으로 기재 되어 있어 위 법률자문요청서의 요청일이 2024. 1. 19.임에도 2024. 1. 15.로 표기하여 보관한 이유 법무법인 **이 제출한 의견서를 사무국이 고의로 누락하거나 은닉한 것이 아닌지 여부
2024. 12. 16.	▶ 특정감사 개시 및 감사방향 논의

2024. 12. 17.	▶ 특정감사와 관련하여 외부인 ***과 특정감사 계약 체결 (감사일자는 2024. 12. 23.부터 약 1개월간)
2024. 12. 31.	▶ 법률자문 담당부서(홍보협력팀)으로부터 자료 제출받음
2025. 1. 6.	▶ 법률자문 담당부서(홍보협력팀)으로부터 추가 자료 제출받음
2025. 1. 15.	▶ 감사반 감사 진행 방향 세부 논의
2025. 1. 21.	▶ 당시 이해충돌방지담당관 *** 변호사 및 법무업무 보조인 ***에게 질문서 발송
2025. 2. 3.	▶ 위 *** 답변서 제출
2025. 2. 6.	▶ 위 *** 변호사 답변서 제출
2025. 2. 6.	▶ *** 변호사 답변서 내용 확인을 위한 자료 확보
2025. 2. 28.	▶ *** 변호사의 답변서 중 보고대상자로 밝힌 전 위원장 ***, 전 사무국장 ***, 전 경영본부장 ***, 전 대외협력팀장 ***에게 질문서 발송
2025. 3. 3.	▶ 전 사무국장 *** 답변서 제출
2025. 3. 4.	▶ 전 위원장, 전 대외협력팀장 답변서 제출
2025. 3. 5.	▶ 전 경영본부장 답변서 제출

3. 감사 진행 과정

- 2024. 12. 19. : 2024년 제1차 특정감사 계획(안) 보고
- 2024. 12. ~ 2025. 1. : 감사자료 확보
- 2025. 1. 15. : 감사 진행방향 세부논의
- 2025. 1. 21. : 전 이해충돌방지담당관 *** 변호사, 법무업무 보조자 ***에
게 질문서 발송
- 2025. 2. 3. : *** 답변서 제출
- 2025. 2. 6. : 전 이해충돌방지담당관 *** 변호사 답변서 제출
- 2025. 2. 중순 : 감사자료 추가 확보
- 2025. 2. 25. : 감사진행방향 추가 세부논의
- 2025. 2. 28. : 전 위원장, 전 사무국장, 전 경영본부장, 전 대외협력팀장에
게 질문서 발송

- 2025. 3. 3. : 전 사무국장 답변서 제출
- 2025. 3. 4. : 전 위원장, 전 대외협력팀장 답변서 제출
- 2025. 3. 5. : 전 경영본부장 답변서 제출

4. 감사 분야

가. 담당팀(홍보협력팀)에서 비상임위원에게 제출한 ‘법률자문 현황표’ 상 법률자문 요청내역은 1건이며 법무법인 **에 요청한 것으로 제출하였으나, 실제 요청서 상에 기입된 날짜는 2024. 1. 19.로 법률자문 현황표 및 파일제목과 날짜가 다르다는 의혹에 대한 경위

나. 전임 사내 변호사가 전임 기관장, 사무국장, 경영본부장에게 ‘법무법인 **’의 법률자문결과를 보고했고, 사무국 담당직원이 있는 단독방에서 자문결과를 수령했다고 확인한 것으로 볼 때 담당팀이 충분히 법률자문서가 있다는 것을 알고 있었다고 볼 수 있음에도 국정감사에서 고의적으로 누락하고 은폐한 것이 아닌지에 대한 의혹에 대한 경위

다. 위원회의 정상적인 법률자문 업무 처리 프로세스와 본 건의 경우의 차이점과 특수성이 있는지 여부 및 법률자문서의 기록과 보관 등 사무국의 자료관리시스템의 부실 관리 여부

Ⅲ. 감사결과

1. 감사 내용

가. ‘이해충돌방지법 위반 비상임 임원에 대한 징계권한 관련’ 법률자문 요청일시에 대하여

1) 사실관계의 요지

가) 당시 이해충돌방지법담당관이던 *** 변호사는 법무법인 **과 **에 ‘이해충돌방지법 위반 비상임 임원에 대한 징계권한 관련’이라는 법률자문 요청서를 발송한 사실이 있고, 위 요청서에는 ‘요청일/기한 2024. 1. 19. (금)’으로 기재되어 있음

나) 위 법률자문 요청서에 대하여 법무법인 **은 2024. 1. 19.을, 법무법인 **은 2024. 1. 22.을 일자로 표시하여 각 법률자문 의견서를 영화진흥위원회에 제출하였음

2) 확인한 사항

가) 위 *** 변호사는 2025. 2. 6. 제출한 답변서에서 ‘2024. 1. 15. 월요일에 법무법인 **과 법무법인 **에 대하여 업무용 컴퓨터의 외부망 전자우편

을 사용하여 법률자문 요청서를 발송하였으며, 법률자문 요청 사실을 보고하였습니다’ 라고 진술하고 있습니다.

나) 법무법인 **의 법률자문 의견서 등과 관련하여 사무국 홍보협력팀으로부터 전달받은 자료는 한글파일의 제목 ‘240115_법률자문 요청서_(비상임위원회에 대한 징계 관련)’ 과 ‘240122_법률의견서(최종)_비번 movie1’ 이란 제목의 pdf 파일입니다.

다) 위 법률자문 요청서 등과 관련하여 2024. 1. 15.은 월요일, 2024. 1. 19.은 금요일이고 법무법인 **이 법률자문 의견서를 제출한 2024. 1. 22.이 월요일인 점을 감안하면, 특별히 긴급하다는 설명없이 금요일에 요청받은 법률자문에 대하여 월요일에 법률자문 의견서를 제출하는 것은 시간상 다소 어렵지 않았을까 하는 생각일 뿐만 아니라 당시 법률자문인 법무법인 **을 배제한 채 법률자문 계약기간이 종료된 법무법인 **에 먼저 법률자문 요청을 한다는 것을 쉽게 이해하기가 힘들다 할 것입니다.

감사요청서의 주장대로라면, 법무법인 **에서는 법률자문 요청서를 받은 그 즉시 법률자문 의견서를 보냈다고 보아야 할 것이나 첨부된 자료들을 파악하고 그에 대한 이해가 필요하고 특히 이해충돌방지법이 시행된지 얼마 지나지 아니하였던 사정을 고려하면, 그 즉시 법률자문 의견서를 회신하는 것은 어려웠을 것으로 보여집니다.

라) 영화진흥위원회가 작성한 ‘2023-2024년 법률자문 내역’ 에도 순번 16에서 ‘의뢰일자 2024.01.15.’ , ‘의뢰사유 이해충돌방지법위반 비상임 임원에 대한 징계권한 관련’ , ‘법무법인 법무법인 **’ 으로 기재하고 있습니다.

마) 위와 같은 여러 정황들을 고려할 때, 위 *** 변호사의 답변서의 내용과 같이 당시 이해충돌방지담당관인 *** 변호사는 2024. 1. 15.에 법무법인 **과 법무법인 **에 ‘이해충돌방지법 위반 비상임 임원에 대한 징계권한 관련’ 의 법률자문 요청서를 각 발송하면서 ‘요청일/기한 2024. 1. 19.(금)’ 으로 표시한 것은 법률자문 의견서의 요청일을 누락한 채 법률자문 의견서의 제출기한을 표시한 것으로 보는 것이 타당하다 할 것입니다.

나. 이해충돌방지담당관의 법률자문 의견서 보고 및 법률자문 의견서 중 법무법인 **이 작성·제출한 법률자문 의견서의 고의적 누락 또는 은폐 여부에 대하여

1) 사실관계의 요지

가) 2024년 종합국정감사에서 더불어민주당 *** 의원의 의사진행발언에 의하면, 법무법인 **의 법률자문 의견서가 2024. 10. 24. 오후 회의 전에 제출된 것으로 보여짐

나) 당시 영화진흥위원회는 위 법무법인 ***의 법률자문 의견서를 내부에서 확인을 할 수 없어 위 *** 변호사로부터 다시 전달받아 *** 의원실에 제출한 것으로 보여짐

2) 확인한 사항

가) 위 *** 변호사는 답변서에서 ‘외부법률자문의 경우 법률자문 요청 메일에 대한 회신의 형태로 외부망 전자우편을 받는데, 당시 위원회의 법률고문이었던 법무법인 **은 저와 법무지원 업무를 맡은 직원이 포함된 카카오톡 단체채팅방에서 검토서 또는 회신서를 업로드하는 방식으로 전달하였습니다’라고 진술하고 있으며 ‘해당 자문 회신서는 출력 후 구두 보고를 거치고 업무용 컴퓨터 외부망의 다운로드 폴더 내 이해충돌방지법 위반 위원에 대한 징계관련 검토(법무법인 **)이라는 이름의 파일로 보관하였습니다’라고 진술하고 있습니다.

이에 대하여, 사내변호사인 *** 변호사는 영화진흥위원회 내에서 2023년 국정감사에서 제기된 위원 3인의 (이해충돌방지)법 위반 관련 법률 대응 및 법률자문 등을 위하여 2023. 11. 14.부터 2024. 1. 26.까지 한시적으로 이해충돌방지담당관으로 임명되었다가 다시 본래의 업무인 사내 변호사로 재직하다가 2024. 4. 5. 영화진흥위원회에서 퇴직하였으며, 위 *** 변호사의 이해충돌방지담당관의 후임은 전임 이해충돌방지담당관이었던 김

사팀장(***)가 재지정되었습니다.

한편, 사내 변호사로의 후임은 *** 변호사가 퇴임한 2달 여 후인 2024. 6. 10.에 *** 변호사가 임용되었으며, 새로운 사내 변호사가 위 *** 변호사의 업무용 컴퓨터를 사용하던 중 약 2주 후에 포맷을 하였으며, 당시 *** 변호사의 컴퓨터에 있던 업무와 관련한 내용들은 D:에 저장하였습니다.

현재 위 *** 변호사가 사용하던 업무용 컴퓨터(현재 사내변호사가 사용 중)에서는 내부망의 법률자문 현황(2025. 1. 21. 기준)에는 대외협력팀이 법무법인 **에 이해충돌방지법 위반 비상임 임원에 대한 징계권한과 관련한 요청일이 1. 15.이고 회신일이 1. 22.로 표기되어 있을 뿐 법무법인 **에 대한 법률자문 요청서나 법률자문 의견서를 확인할 수 없으며, 위 업무용 컴퓨터의 외부망에서는 현재 사내변호사가 사용한 이후인 2024. 6. 13. 이후의 자료의 다운로드만 확인할 수 있습니다.

당시 법률자문과 관련한 행정업무를 담당(법무지원 업무)한 대외협력팀 소속의 ***이 2024. 7. 31. 업무인수인계를 위하여 정리한 내부망 법무인수인계 폴더에도 법무법인 **에 대한 법률자문현황이 등록되어 있지 않습니다.

나) 위 *** 변호사는 사내변호사로 임용된 2022. 9. 22. 이후 당시 영화진흥위원회의 법률자문을 담당한 법무법인 **의 담당자도 참여한 카카오톡

단체 대화방에 초대되었고, 당시 법무법인에서 수행하는 소송 및 자문의 진행 현황을 공유하는 내용과 자문비용 지급을 위한 행정 처리를 담당한 대외협력팀의 ***이 단체 대화방의 참여자로 있었다가, 위 ***은 법무법인 **과의 법률자문 계약기간이 끝난 즈음에 위 단체 대화방에서 나왔으나 그 구체적인 일시를 확인하기 어렵다는 진술이며, 법무법인 **이 이 사건 관련 법률자문 의견서를 위 카카오톡 단체 대화방에 올렸다는 내용은 종합국정감사가 실시된 2024. 10. 24.에 *** 변호사로부터 들었다는 진술입니다.

다) 한편, 위 *** 변호사는 ‘법무법인 **과 법무법인 **으로부터 받은 법률자문 의견서를 확인한 (2024년) 1월 셋째 주에 이를 출력하여 당시 위원장과 사무국장에게 설명 및 보고를 하였으며, 당시 경영본부장 및 대외협력팀장은 이해충돌방지 담당업무와 직접적 관련이 있는 것은 아니기에 법률자문에 대한 보고 차원에서 간략하게 결과만 요약하여 구두로 말씀드렸습니다. 별도의 보고문서를 작성하지는 않았습니다’ 라고 답변하고 있는데, 법무법인 **의 법률자문 의견서 제출일시가 2024년 1월 22일인 점을 감안하면, 보고일시로 표현한 2024년 1월 셋째 주는 1월 넷째 주의 오기로 보여지며, 위 답변서에 언급된 것과 같이 보고문서가 작성되어 있지 아니한 사정으로 보아 당시 법률자문 계약기간이 종료되었던 법무법인 **의 법률자문 의견서의 존재가 명확하게 드러난 것으로 보여지지는 아니합니다.

라) 위 *** 변호사는 법무법인 **과 법무법인 **에 이 사안의 법률자문 요청을 하기 이전인 2023. 12. ‘감사보고서 -2022년 애니메이션 영화 장편 제작지원 작 특정감사-’를 작성하여 보고를 한 사실이 있으며 위 감사보고서의 마지막 ‘Ⅳ 처분요구서’에서 언급한 내용에 대하여 2023. 12. 21.에 당시 위원장의 결재를 받은 후 문화체육관광부장관(영상콘텐츠산업과장)에게 ‘이해충돌방지법 위반 위원에 대한 징계요청의 건’을 송부한 사실이 있고,

법무법인 **의 경우 법률자문 요청을 할 당시인 2024. 1. 15.에는 법률자문 계약기간이 종료된 상태였으며, 위 법무법인 **의 법률자문 의견서에 대하여 결론은 위 *** 변호사가 같으나 법률자문 의견서의 내용이 부실하다는 판단을 한 것으로 답변하고 있습니다.

마) 한편, *** 변호사는 사내변호사로서의 업무 및 임시로 이해충돌방지담당관으로서의 업무를 겸임하여 업무가 가중된 상태에서 법무업무를 보조 및 관련 서류의 정리와 기록 및 보고 등에 대하여 도움을 줄 수 있는 전담 직원이 없어 업무 내용을 적시에 꼼꼼하게 관리하기 어려운 사정을 토로하고 있습니다.

바) 이상과 같은 사정을 고려할 때, 결론에 있어 당시 이해충돌방지담당관이었던 *** 변호사와 같은 의견이었던 법무법인 **의 법률자문 의견서를 고의로 누락하거나 은폐할 특별한 사정이 있었다고 보기 어렵고, *** 변

호사는 업무용 컴퓨터의 ‘다운로드 폴더’ 내 ” 이해충돌방지법 위반
위원에 대한 징계 관련 검토(법무법인 **) “라는 이름의 파일로 보관하였
다고 하나 2024. 10. 24.의 2024년 종합국정감사에 즉시 의원실에 위 법
률자문 의견서가 제공되지 아니한 것은 위 *** 변호사의 퇴사(2024. 4.
5.) 후 새로이 임용(2024. 6. 10.)된 사내변호사와 직접적인 인수인계가 이
루어지지 아니한 사정, 이후 사내변호사가 업무용 컴퓨터를 포맷하게 된
사정 등으로 인하여 위 다운로드 폴더에 있던 위 법률자문 의견서가 유
실된 것으로 보여집니다.

다. 영화진흥위원회의 법률자문 업무 처리 프로세스와 이 사건의 특수성
여부 및 법률자문 의견서의 기록과 보관 등 사무국의 자료관리시스템
의 부실 관리 여부에 대하여
위에서 여러 사정 들을 언급하였으므로 이 항목과 관련하여서는 정리된
의견만을 기재하도록 합니다.

1) 현재 영화진흥위원회에서는 2000년 제정된 문서관리규정에 따라 그 업무
를 처리하고 있는 것으로 보여지고, 공공기관인 영화진흥위원회는 다른 공
공기관과 같은 업무매뉴얼에 따라 업무를 처리하는 것으로 추론할 수 있습
니다.

그러나, 다른 자료들이 제공되지 아니한 상태에서 법률자문 업무 처리 프

로세스에 대하여 논하기는 어려운 상황이라 보여집니다.

다른 공공기관과 비교하여 영화진흥위원회에서의 법률자문 업무의 특수성
이 현저하게 있는 지 여부를 우선 검토하는 것이 적절한 대안을 찾을 수
있는 방법이지 않을까 생각합니다.

2) 위 ***의 답변서에서는 법률자문 절차가 ” 수요부서에서 사내변호사에게
자문의뢰 → 사내변호사 검토 후 외부 자문의뢰 → 자문 회신서 사내변호
사 검토 후 수요부서 전달 “의 과정이 언급되어 있어 이에 대한 특이한 점
을 발견하기 어렵습니다.

한편, 위 *** 변호사의 답변서의 내용과 같이 위 *** 변호사의 업무의 가
중으로 인하여 주어진 업무를 꼼꼼하게 해내는 것이 사실상 불가능하였다
는 진술에 비추어 보아, 영화진흥위원회 내의 인력에 여유가 있다면, 법률
자문 등과 관련한 법무업무의 보조 및 관련 서류의 정리와 기록 및 보고를
담당하는 직원을 배치하는 것도 적절한 방법일 것으로 보여집니다.

2. 감사 결과

가. ‘이해충돌방지법 위반 비상임 임원에 대한 징계권한 관련’ 법률자문 요청일시

○ 2024. 1. 당시 이해충돌방지담당관이었던 *** 변호사는 법무법인 **과 법무법인 **에 보낸 법률자문 요청서에 ‘요청일/기한 2024. 1. 19.(금)’으로 기재되어 있으나, 위 법률자문 요청서의 파일의 제목이 ‘20240115_법률자문 요청서_비상임임원에 대한 징계 관련’이고, 당시 대외협력팀이 작성한 ‘2023-2024년 법률자문 내역’에도 순번 16에서 ‘의뢰일자 2024.01.15.’, ‘의뢰사유 이해충돌방지법위반 비상임 임원에 대한 징계권한 관련’, ‘법무법인 법무법인 ***’으로 기재하고 있는 사정들을 고려하면, 2024. 1. 15.에 각 법무법인에 법률자문 요청서를 발송하면서 2024. 1. 19.(금)으로 기재한 것은 기한을 언급한 것으로 보여집니다.

나. 이해충돌방지담당관의 법률자문 의견서 보고 및 법률자문 의견서 중 법무법인 **이 작성·제출한 법률자문 의견서의 고의적 누락 또는 은폐 여부에 대하여

○ 법무법인 **이 작성하여 제출한 법률자문 의견서의 결론은 위 *** 변호사

가 2023. 12.의 감사보고서 -2022년 애니메이션 영화 장편제작지원 작 특정 감사-’를 작성하여 보고한 감사보고서의 마지막 ‘Ⅳ 처분요구서’에서 언급한 내용과 일치하고 위 *** 변호사가 2023. 12. 21.에 당시 위원장의 결재를 받은 후 문화체육관광부장관(영상콘텐츠산업과장)에게 ‘이해충돌방지법 위반 위원에 대한 징계요청의 건’을 송부한 사실이 있는 것을 고려할 때 위 법무법인 **의 법률자문 의견서를 고의로 누락하거나 은폐할 특별한 사정이 있었다고 보기 어렵고, 위 *** 변호사는 업무용 컴퓨터의 다운로드 폴더에 이를 저장하였다고 답변하고 있는데, 후임 사내변호사가 임용되기 이전에 퇴사를 하면서 업무인수인계가 제대로 이루어지지 아니한 사정, 이후 업무용 컴퓨터의 포맷이 실시된 사정 등을 고려하면, 그 과정에서 법무법인 **의 법률자문 의견서가 유실된 것으로 보여집니다.

다. 영화진흥위원회의 법률자문 업무 처리 및 사무국의 자료관리시스템의 부실 관리 여부

○ 영화진흥위원회는 문서관리규정을 제정하여 시행하고 있으며 이는 공공기관들에 대하여 대체로 비슷한 규정에 따라 진행될 것으로 보여져 관리시스템의 부실로 보기는 어려운 사정이라 할 것이고, 위 *** 변호사가 언급한 것과 같이 영화진흥위원회의 가동할 수 있는 인원이 있는 경우 법무업무를 보조할 전담 직원을 배치하는 것에 대하여 경청할 필요가 있을 것으로 보여집니다.

IV. 처분요구서

제 목 : 영화진흥위원회 사무국의 법률자문 의견서 등의 부실
관리와 관련한 처분 요구서

내 용

1. 통보 대상자

가. 영화진흥위원회 홍보협력팀(전 대외협력팀) 전 사내변호사 ***

나. 영화진흥위원회 홍보협력팀(전 대외협력팀)

2. 사건 개요

가. 사건발생 경위

- 2024. 1.경 영화진흥위원회 사무국 소속의 대외협력팀에서 사내변호사로 근무중이던 *** 변호사는 2024. 1. 15. 법무법인 **과 법무법인 **에 이해충돌방지법위반 비상임 임원에 대한 징계권한 관련한 법률자문 요청서를 보낸 사실이 있음

당시 법무법인 **과의 법률자문 계약기간은 2023. 12. 31.까지로, 위 법률자문을 요청할 당시에는 법률자문 계약기간이 종료된 상태였고, 위 법무법인 **이 법률자문을 하고 있는 상태였음

- 위 *** 변호사는 법무법인 **의 법률자문 의견서를 2024. 1. 19.에 당시 카카오톡 단체 대화방에서 회신을 받은 후 법무법인 **의 법률자문 의견서와 같이 출력하여 당시 위원장이던 *** 등에게 구두로 법률자문 의견을 보고한 것으로 진술하고 있고, 당시의 *** 위원장은 보고사실은 인정하나, 법률자문 의견서 등에 대하여 명확하게 인지를 하지 못하고 있으며, 당시의 *** 사무국장은 비상임위원의 징계주체와 관련하여 보고를 받은 사실은 있으나 당시에는 퇴직을 앞 둔 시점이고 각 법무법인 법률자문 의견서나 그 내용 등에 대하여 기억을 하지 못한다는 진술임

- 위 *** 변호사는 당시 해당 자문 회신서는 출력 후 구두 보고를 거치고 업무용 컴퓨터 외부망의 다운로드 폴더내 ‘이해충돌방지법 위반 위원에 대한 징계 관련 검토(법무법인 **)'라는 이름의 파일로 보관하였고, 2024. 4.경 퇴직하면서 2024년 1분기에 진행된 법률자문 및 소송결과 등의 내용이 제대로 기록되지 않은 상태에서 다른 업무를 마무리하기에 급급하였다고 진술하고 있으나, 위 *** 변호사의 업무용 컴퓨터를 인수하여 계속 사용하고 있는 사내 변호사의 업무용 컴퓨터의 다운로드 폴더에는 위 파일이 확인되지 아니함

- 법률자문 업무를 보조하는 대외협력팀의 2024년 법률자문 현황에 법무법인 **의 법률자문 의견서가 등록되어 있지 아니함

나. 세부내용

- 1) 관련근거 : 복무규정 제3조, 기록물관리규정 제17조, 제18조, 감사업무규정 제21조 제2항, 제3항, 별표 1

- 2) 지적 내용

- 영화진흥위원회 기록물관리규정 제17조에 의하면, 위원회 전자문서시스템을 통하여 생산·접수한 기록물은 관리번호가 부여되어 등록되도록 규정하고 있고, 제18조에서는 각 처리부서는 공공기록물법 제19조 제1항에 정하는 바에 따라 기록물을 관리하도록 규정하고 있음

- 위 *** 변호사는 영화진흥위원회 사무국에 접수된 기록물인 법무법인 **의 법률자문 의견서를 등록하여야 함에도 불구하고, 자신이 사용하던 업무용 컴퓨터의 다운로드 폴더에 저장하였을 뿐 이에 대한 기록물 등록을 하지 아니함

더구나, 위 법무법인 **과의 법률자문 계약기간이 종료되어 법률자문 요청을 할 사정에 있지 아니하므로, 법률자문 요청을 하는 이유를 밝히고 법률자문 의견서를 제출받았을 때에는 신중하게 위 기록물에 대한

관리를 하였어야 할 것이나 기록물의 등록이나 관리를 제대로 하지 못하였고 2024. 4.경 퇴직하면서도 위 법률자문 의견서를 법무업무를 보조자에게 인계하지 아니하였음

- *** 변호사는 답변서에서 ‘ 외부법률자문의 경우 법률자문 요청 메일에 대한 회신의 형태로 외부망 전자우편을 받는데, 당시 위원회의 법률고문이었던 법무법인 **은 저와 법무지원 업무를 맡은 직원이 포함된 카카오톡 단체채팅방에서 검토서 또는 회신서를 업로드하는 방식으로 전달하였습니다’ 라고 진술하고 있어, 당시 법률자문 계약기간이 종료되어 외부 법률자문 기관인 법무법인 **의 법률자문 의견서를 위 절차에 따라 진행하지 아니하고, 법률자문과 관련한 폴더에 저장하지 아니하였음

- 위 *** 변호사가 소속한 홍보협력팀(당시 대외협력팀)은 비록 사내변호사로 *** 변호사가 그 업무의 특수성(이해충돌방지담당관 업무수행)의 사유로 독립하여 업무를 수행하였더라도, 위 *** 변호사가 퇴직할 당시 후임 사내변호사가 임용되기 이전이라면 *** 변호사의 업무를 인수할 지위에 있었고, 더욱이 재직기간 중 *** 변호사의 업무 내용에 관여할 사정에 있지 아니하였다면, 업무의 인수인계를 더 철저히 하여야 할 필요성이 있었다고 보여지나 이를 해태하여 2024년 국정감사에서 ‘ 이해충돌방지법 위반 비상임 위원의 징계관련 ‘ 법률자문 의견

서 제출과 관련한 의원의 질의 또는 의사진행 발언에 대한 답변에서 혼란을 일으키게 하였음

- 다만, 위 II. 감사의 내용 제2.항 사안의 경과에서 보듯이, 이미 영화진흥위원회 사무국에서는 2023. 12. 21. 문화체육부장관(영상콘텐츠산업과장 참조)의 ' 이해충돌방지법 위반 위원에 대한 징계요청의 건 '을 송부하여 비상임 위원의 징계권한과 관련하여 영화진흥위원회 사무국과 이견을 조율 중에 있었고, 그 구체적인 징계권한이나 절차 등에 관하여는 2024. 2. 8. 법무법인 ***에 법률자문 요청을 하는 등의 절차가 진행되고 있었음

다. 조치할 사항

- 위와 같은 사정 등을 고려할 때, 홍보협력팀(전 대외협력팀) 소속의 사내 변호사이었던 *** 변호사와 홍보협력팀(전 대외협력팀)은 법무법인으로부터 제출받은 기록문인 법률자문 의견서의 문서등록 및 관리에 있어 그 절차를 제대로 취하지 아니한 점이 있고, 그 잘못에 비하여 2024년 국정감사에서 의원의 질의 또는 의사진행발언으로 큰 파장은 있었으나,

여러 전후 사정을 고려할 때, 위 *** 변호사와 홍보협력팀의 행위는 감사업무규정 제22조 제2항 제3호에 해당하는 사안으로 보여져, 위 조항 제3항에 따른 별표1의 주의(경미한 비위나 잘못에 대하여 각성 촉구가 필요한 경우)에 해당하는 것으로 판단됩니다.

- 한편, 위에서 언급한 대로 위 *** 변호사는 2024. 4.경에 퇴사를 한 상황에서 처분불가능한 상태입니다.

- 이에 영화진흥위원회 위원장은 이 사안에 있어 *** 변호사의 소속팀이었던 홍보협력팀(전 대외협력팀)에 대하여 문서의 등록 및 관리에 대한 감독, 업무인수인계에 있어 관리 소홀 등의 경미한 비위나 잘못이 있어 이에 대한 각성 촉구가 필요한 경우에 해당하는 것으로 판단되므

로, 감사업무규정 별표1의 ' 주의 ' 조치를 행하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

[관련자]

현재 소속	직위(급)	성명	처분요구	당시 직위
퇴직		***	처분불가	전 사내변호사
경영본부		홍보협력팀	팀 '주의' 조치	전 대외협력팀

끝.